普宁洪阳自建房装修作业“4·11”一般高处坠落事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2023 年 6 月

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -

（一）涉事自建房情况.....- 1 -

（二）装修作业情况.....- 2 -

（三）脚手架作业情况.....- 2 -

（四）事故发生经过.....- 3 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 3 -

（一）应急救援情况.....- 3 -

（二）事故信息接报及响应情况.....- 4 -

（三）善后处置情况.....- 4 -

（四）应急处置评估.....- 4 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 4 -

三、事故原因分析.....- 5 -

（一）直接原因分析.....- 5 -

（二）间接原因分析.....- 5 -

四、有关人员和单位存在的主要问题.....- 6 -

（一）有关人员.....- 6 -

（二）有关单位.....- 6 -

五、对有关人员和单位的处理建议.....- 7 -

（一）建议免予追究责任的人员.....- 7 -

（二）已被司法机关采取强制措施人员.....- 7 -

（三）对公职人员的处理建议.....- 8 -

（四）其他处理建议.....- 9 -

六、事故整改和防范措施.....- 9 -

2023年4月11日13时许，位于普宁市洪阳镇林惠山村一自建房发生工人在竹架上砌外墙砖时，由于竹架坍塌，工人不慎坠落的事故，造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失75万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2023年4月16日，普宁市人民政府成立普宁洪阳自建房装修作业“4·11”一般高处坠落事故调查组（普府办函〔2023〕17号）。调查组由市委常委、副市长杨小勇任组长，市政府办公室副主任黄佳楠、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员从市公安局、应急管理局、城管执法局、住房城乡建设局、总工会等单位和洪阳镇人民政府抽调。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**普宁洪阳自建房装修作业“4·11”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）涉事自建房情况

涉事自建房位于333乡道洪阳镇林惠山村路段西侧，坐东朝

西，共五层半，占地面积约130平方米，主体结构已封顶，厝主文敏生[1]。涉事自建房北侧是一幢四层的在建民楼，东侧、南侧和西侧有脚手架。其中西侧脚手架下滑断裂，脚手架上端下滑至民楼二楼，靠近民楼底层位置折断，脚手架中端和下端倒伏在西侧的沙堆上，在沙堆西侧位置折断。建设自建房前，厝主文敏生未申报相关建设审批手续。

（二）装修作业情况

2023年1月，厝主文敏生通过谢国强[2]介绍，与工人魏心国[3]、吴长英[4]达成口头约定：魏心国夫妇以包工不包料的方式帮文敏生的自建房砌一至五楼的外墙及贴外墙砖，总工钱7万元，并预先支付魏心国夫妇4.6万元。

双方达成作业承接意向后，未签订书面承包合同和安全生产管理协议。

（三）脚手架作业情况

2023年2月，因砌墙和贴外墙砖需要在自建房外围搭建脚手架，文敏生通过邻居林木潮[5]介绍认识蔡良辉[6]，双方口头约定：蔡良辉以每平方米9元的价格帮文敏生搭建自建房三面的脚手

[1][?]文**，男，1977年8月生，广东省普宁市人，身份证号码：4452********2714，系事故楼房厝主。

[2][?]谢**，男，1974年2月生，江西省抚州市人，身份证号码：3625********7510，系死者外甥。

[3][?]魏**，男，1971年5月生，江西省抚州市人，身份证号码：3625********0914，系死者。

[4][?]吴**，女，1973年8月生，江西省抚州市人，身份证号码：3625********1249，系死者的老婆。

[5][?]林**，男，1963年1月生，广东省普宁市人，身份证号码：4405********2737，系事故楼房厝主的邻居。

[6][?]蔡**，男，1970年1月生，广东省普宁市人，身份证号码：4405********2716，系脚手架搭建工程负责人。

架及在自建房完成建设后拆除脚手架，并于脚手架拆除后计算平方数及结算工程款。

双方达成作业承接意向后，未签订书面承包合同和安全生产管理协议。直至事故发生时，文敏生未向蔡良辉支付工程款。

（四）事故发生经过

2023年3月，楼房外围的脚手架搭建完成。魏心国夫妇便到楼房开始作业。魏心国为每一层砌墙和贴外墙砖时，因连接墙体和脚手架的竹子影响到其砌墙，为贪图方便，便逐层将连接在外墙部分的竹子拆除以便进行贴外墙砖。

2023年4月11日13时许，魏心国在楼房的5楼西面外围脚手架上砌外墙墙砖，吴长英在楼内搅水泥沙。此时，由于楼房西面外围脚手架与墙体连接的力量不够，整个脚手架发生坍塌。吴长英在楼内听到魏心国大喊了一声，回头看到魏心国和整个脚手架一起倒下去。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

吴长英发现魏心国坠楼后，迅速下到一楼楼面查看魏心国情况，发现魏心国面朝下趴在地上一动不动，便过去将魏心国翻过身察看，只见魏心国面部满是血水，已经没有呼吸。吴长英见状，急忙让邻居林木潮帮忙通知厝主文敏生并通知120。文敏生接到电话后，立即从汕头市潮阳区谷饶镇赶回事故现场。过了一会，

120急救中心的医生来到事故现场对魏心国进行抢救，魏心国经过医生抢救无效死亡。林木潮听到魏心国死亡的消息，就打电话告诉厝主文敏生。文敏生遂即拨打110电话报警。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年4月11日13时42分，洪阳派出所接市110指令，迅速组织警力到场处置；23时许，洪阳镇人民政府、洪阳派出所将事故上报普宁市委、市政府以及普宁市应急管理局；23时30分，普宁市应急管理局分别将情况报告揭阳市应急管理局以及普宁市委值班室、市政府值班室。

（三）善后处置情况

事故发生后，厝主文敏生和脚手架工程负责人蔡良辉与魏心国家属保持积极沟通。在2023年4月23日，双方就魏心国善后赔偿事宜已协商一致，并签订赔偿和谅解协议。

（四）应急处置评估

吴长英、林木潮等人积极开展现场救援。文敏生、蔡良辉积极与死者家属协商善后赔偿事宜。洪阳镇政府和公安、应急管理等部门高度重视、认真做好事故应急救援和善后处置等工作，整个事故应急处置工程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成魏心国1人死亡。广东省普宁市公安司法鉴定中心于2023年4月16日对魏心国尸体进行死因鉴定，对魏心国作出

“魏心国符合高坠死亡”的鉴定结论，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2023〕79号），直接经济损失75万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

魏心国安全意识淡薄，未持有特种作业操作证[7]从事高处作业[8]，作业前未进行岗位安全检查[9]，为贪图方便，将连接墙体与脚手架的竹子拆除，未能发现脚手架存在坍塌风险，在作业现场没有采取坠落防护措施[10]，自身未正确佩戴和使用安全带[11]等劳动防护用品[12]的情况下，因脚手架坍塌致其随脚手架坠落身亡。

（二）间接原因分析

文敏生，雇佣未持有特种作业操作证的魏心国进行装修作业

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[8][?]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：3 高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[9][?]《广东省安全生产条例》第十六条第一款：生产经营单位的从业人员应当在每天工作前进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。

[10][?]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.2.1 在施工中，如工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，对人群进行坠落防护时，应在存在坠落危险的部位下方张挂安全平网。

[11][?]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.1.1 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[13]，未能对工人违规作业进行管理和现场制止，未能及时发现并消除作业现场没有采取坠落防护措施的事故隐患，未能监督、教育魏心国佩戴、使用安全带等劳动防护用品。

四、有关人员和单位存在的主要问题

（一）有关人员

1.文敏生。建设自建房前未按规定[14]申报相关建设审批手续；雇佣没有资质的魏心国进行装修作业，未与其签订相关雇佣合同；对装修作业项目的安全生产工作统一协调、管理和安全检查不到位。

（二）有关单位

---

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[14][?]《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条第一款：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。第四十一条第一款：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。

《普宁市农村宅基地和住房建设管理实施细则》（普府规〔2021〕3号，下称《实施细则》）第二十四条：村民申请用地建房，应当持下列资料向村级组织提出申请……第二十五条：农村集体经济组织接到村民宅基地和建房申请后，应当在5个工作日内召开农村集体经济组织成员（代表）会议讨论并将申请理由、拟用地位置和面积、拟建房层高和面积等情况在本集体经济组织范围内公示，公示期不少于5个工作日。公示无异议或者异议不成立的，所在农村集体经济组织应当在5个工作日内出具意见，并将村民申请、农村集体经济组织成员（代表）会议记录等材料交村民委员会审查。村民委员会重点审查提交的材料是否真实有效、是否符合“一户一宅”等建房条件、拟用地建房是否符合村庄规划、是否征求了用地建房相邻权利人意见等。村民委员会收到申请后10个工作日内作出审查意见，审查通过的，由村民委员会签署意见，报送镇街；审查未通过的，应在10个工作日内告知申请人并说明理由。第二十六条：镇街应当在接到村民委员会报送材料后，符合条件、资料齐全的，组织农业农村、自然资源等有关部门进行实地审核……村民宅基地和建房批准后，由镇街核发农村宅基地批准书和建设规划许可证。

1. 洪阳镇林惠山村村民委员会。未能及时发现和制止文敏生违法建设行为，并向洪阳镇政府报告[15]。

2. 洪阳镇人民政府。对辖区农村宅基地和村民住房建设管理的不到位[16]，未能及时制止和严格查处文敏生违法建设行为。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

魏心国，安全意识淡薄，未持有特种作业操作证从事高处作业，作业前未进行岗位安全检查，在作业现场没有采取坠落防护措施、自身未正确佩戴和使用安全带等劳动防护用品的情况下，因脚手架坍塌致其坠落身亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1. 文敏生，雇佣没有相关从业资格的人员进行作业，未能对工人违规作业进行管理和现场制止，造成事故发生，因涉嫌重大劳动安全事故罪[17]，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依

---

[15][?]《实施细则》第七条：村级组织应当建立健全宅基地和村民住房建设管理制度，将宅基地和村民住房建设管理内容纳入村规民约，引导村民遵守村规民约、依法依规用地建房，及时发现和劝阻违法建设行为，并向镇街报告。

[16][?]《实施细则》第六条：镇街负责本辖区内农村宅基地和村民住房建设的具体管理工作，履行以下职责：（一）负责组织编制村庄规划；（二）依法办理村民住房建设用地的审批或者审核手续，核发农村宅基地批准书；（三）负责审批村民住房建设规划许可、工程放线验线和规划条件核实；（四）对村民建房安全质量进行现场指导和检查；（五）对村民住房建设进行开工查验和竣工验收；（六）建立宅基地用地建房审批管理台账，有关资料归档留存，及时将审批情况报市农业农村、自然资源、住建等部门备案；（七）对村民住房建设违法用地和违法建设的认定和查处工作；（八）对村民住房建设情况进行日常巡查、监督管理，通过开展动态巡查，及时发现并制止违法建设；（九）指导村民委员会做好村民用地建房自治管理；（十）相关法律法规规定的其他职责。

[17][?]《刑法》第二编第二章第一百三十五条　安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节

法落实处理。

2.蔡良辉，未持有相关特种作业人员操作证就进行脚手架搭建，未编制脚手架施工方案[18]，未定期对脚手架进行检查[19]，造成事故发生，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

（三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对以下人员将线索移送纪检监察机关。

1.黄军，中共党员，文化服务中心副主任，林惠山单元副单元长兼林惠山村驻村干部。未能切实履行安全生产“属地管理”和“一岗双责”职责，安全生产巡查、检查不够深入细致，安全生产监督管理工作存在薄弱环节。

2.吴少宏，中共党员，洪阳镇林惠山村驻村干部。未能切实履行安全生产“属地管理”和“一岗双责”职责，安全生产巡查、检查不够深入细致，安全生产监督管理工作存在薄弱环节。

特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[18][?]《施工脚手架通用规范》(GB 55023-2022）:2.0.3 脚手架搭设和拆除作业以前,应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施。

[19][?]《施工脚手架通用规范》(GB 55023-2022）:5.3.4 脚手架在使用过程中,应定期进行检查并形成记录,脚手架工作状态应符合下列规定:1.主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失无松动，架体应无明显变形;2.场地应无积水,立杆底端应无松动、无悬空;3.安全防护设施应齐全、有效,应无损坏缺失;4 附着式升降脚手架支座应稳固,防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置应处于良好工作状态,架体升降应正常平稳;5 悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。

3.张裕城，中共党员，洪阳镇综合执法办公室负责林惠山单元执法人员。未能切实履行安全生产监督管理职责，日常巡查检查力度不够深入，未能及时发现管理辖区内违法装修工程存在的安全隐患。

4.林情昭，中共党员，洪阳镇林惠山村两委干部，负责安全生产工作，林惠山村5片包片干部（事故片区）。未能切实履行安全生产监督管理职责，日常巡查检查力度不够深入，未能及时发现管理辖区内违法装修工程存在的安全隐患。

5.颜钢波，中共党员，洪阳镇林惠山村两委干部，负责自然资源工作。未能切实履行安全生产监督管理职责，日常巡查检查力度不够深入，未能及时发现管理辖区内违法装修工程存在的安全隐患。

（四）其他处理建议

1.建议责成洪阳林惠山村村民委员会向洪阳镇人民政府作出深刻书面检查。

2.建议责成洪阳镇人民政府向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

1.林惠山村村委会要认真总结事故教训，对辖区内违规自建房进行地毯式、全面性地排查，深入排查治理违规自建房安全隐

患，及时发现并严厉查处，防止类似事故再次发生。

2.洪阳镇人民政府要加强巡查监管，督促各施工建设单位落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，同时对辖区内自建房进行全面排查，消除安全隐患，防范事故发生。

3.各地各有关部门要举一反三，加大对建设领域的安全管理和监督，定期或不定期开展安全生产隐患大检查大排查整治行动，对排查发现的安全隐患和问题要及时落实整改，采取行之有效的举措，切实加强安全生产工作。

普宁洪阳自建房装修作业“4·11”一般高处坠落事故调查组